

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3090/2538

นาย นิเวศน์ พนายางกูร
บริษัท เงินเจียงลิสซิ่ง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย ทวีสิทธิ์ อารีย์มิตร กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237 วรรคแรก, มาตรา 1300

ต.ทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยร่วมที่1ซึ่งเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทและทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่2แต่ต่อมาต.ให้จำเลยร่วมที่1โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยร่วมที่2และจำเลยร่วมที่2โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์โดยรู้อยู่แล้วว่า ต.ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่2ก็ตามแต่จำเลยร่วมที่1ไม่ใช่ลูกหนี้ของจำเลยที่2เพราะจำเลยร่วมที่1ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลยที่2ฉะนั้นการที่จำเลยร่วมที่1โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยร่วมที่2จำเลยที่2จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237วรรคแรกได้ ต.ซึ่งทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่2โดยไม่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทต.เพียงแต่ทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยร่วมที่1ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทเท่านั้นจำเลยที่2จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลยร่วมที่1จำเลยที่2จึงไม่ใช่เจ้าหนี้ของจำเลยร่วมที่1ทั้งมิใช่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จำเลยร่วมที่1จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่2ได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300จำเลยที่2จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยร่วมที่2ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 9959 จำเลยทั้งสามร่วมกันบุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทของโจทก์ดังกล่าว โดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ใช้จ้างวานให้จำเลยที่ 3 กระทำละเมิดทุบทำลายรั้วคอนกรีต และขุดดินปลูกสร้างห้องพักคนงาน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามและบริวารขนย้ายออกไปจากที่ดินพิพาท และร่วมกันชำระค่าเสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากนางเต็มศรี จำเลยที่ 2 ชำระราคาแล้วนางเต็มศรีซื้อที่ดินพิพาทมาจากจำเลยร่วมที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 2 เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โจทก์กับพวกสมคบกันฉ้อฉลเพื่อให้ได้สิทธิทางทะเบียนโดยไม่สุจริต นิติกรรมซื้อขายของโจทก์กับพวกตกเป็นโมฆะ รั้วคอนกรีตที่ถูกทุบและดินที่ขุดเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มีอำนาจกระทำได้โจทก์จึงใจทำละเมิดบุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทนำไม้และสังกะสีปิดกั้นทางทุกด้านจำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง และให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยร่วมที่ 2 กับโจทก์ และการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยร่วมที่ 2 กับจำเลยร่วมที่ 1 ให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยร่วมที่ 2 โดยสุจริตเสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยชอบ นางเต็มศรีผู้ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 ไม่เคยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และจำเลยที่ 2 กับนางเต็มศรีทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันเอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ปิดทางเข้าออกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต ไม่เป็น
ละเมิดต่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสามและบริวารออกจากที่ดินพิพาท คำขอ
อื่นของโจทก์และฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นางเต็มศรีทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยร่วมที่ 1 ซึ่งเป็น
ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินพิพาท ฉะนั้นนางเต็มศรีจึงมีสิทธิที่จะทำสัญญาจะขายที่ดิน
พิพาทให้จำเลยที่ 2 ได้ เมื่อนางเต็มศรีสมคบกับจำเลยร่วมที่ 1 และจำเลยร่วมที่
2 ฉ้อฉลจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ นางเต็มศรีโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยร่วมที่ 2 แล้ว
จำเลยร่วมที่ 2 สมยอมกับโจทก์โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ โดยรู้อยู่แล้วว่านางเต็มศรี
ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 แต่จำเลยร่วมที่ 1 ไม่ใช่ลูกหนี้ของ
จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยร่วมที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลยที่ 2 ฉะนั้นการที่
จำเลยร่วมที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยร่วมที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขอ
ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237
วรรคแรกได้ การที่นางเต็มศรีซึ่งทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 ก็ไม่มีชื่อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาท นางเต็มศรีเพียงแต่ทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาท
จากจำเลยร่วมที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทเท่านั้น
ฉะนั้นจำเลยที่ 2 จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลยร่วมที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ใช่เจ้า

หนี้ของจำเลยร่วมที่ 1 ที่มีใช้บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จำเลยร่วมที่ 1 จะทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่ 2 ได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1300 จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง
จำเลยร่วมที่ 1 กับจำเลยร่วมที่ 2 ได้เช่นเดียวกัน

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ